

1500865-21.2020.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... policial por envolvimento com o tráfico ilícito naquele bairro Vila Nova (fls. 6 e 7).

Tal informação aparenta ter sido confirmada pela própria mãe do acusado, Maria José Freitas de Souza, que asseverou textualmente que "sabe que seu filho Daniel Gil Vieira tem envolvimento com tráfico de drogas, inclusive já esteve internado na Febem por duas vezes por esse motivo; que já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500865-21.2020.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500865-21.2020.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL GIL VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

Em cumprimento ao quanto determinado pela r. Decisão de fls. 354/364, do C. STJ (HC nº 700852/SP), ratificando os termos da sentença condenatória já proferida à fls. 232/237, confirmada "in totum" pelo V. Acórdão proferido pela E. 5ª Câmara Criminal do C. TJSP (fls. 308/324), passo exclusivamente ao refazimento da dosimetria das penas de acordo com as premissas indicadas pela egrégia Superior Instância.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, porém sem que tenha o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na última etapa, em vista das premissas indicadas e já reconhecidas pelo C. STJ, aplicável o redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, todavia fixo-o em fração mínima de 1/6 haja vista que o réu demonstra mais acentuada culpabilidade nos termos do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, o réu ostenta mais de 2 registros infracionais justamente por tráfico de drogas, inclusive com duas internações na Fundação CASA por igual motivo (certificados à fls. 34), tendo saído da Fundação em 12/03/2020 tornando a traficar no mesmo logradouro já em 13/07/2020, ou seja, menos de 5 meses.

Essas múltiplas incursões contemporâneas na mesma atividade ilícita o distanciam da figura do chamado "traficante de primeira viagem" e permitem concluir pela relação de continuidade e insistência de DANIEL, recém alçado à maioridade, em se dedicar à traficância, não demonstrando freios inibitórios a impedir a recidiva naquele ponto específico do bairro Vila Nova.

Destaque-se sua permanência naquele conhecido ponto de venda de drogas (onde justamente fora flagrado novamente negociando entorpecentes), tal como afiançado pelos policiais, sendo sua descrição também compatível com a denúncia anônima recebida pela polícia, cujo escrito está encartado a fls. 27.

Vale consignar que tanto o policial Marival, quanto o investigador Leopoldo, afiançaram que o réu já era alvo de investigação policial por envolvimento com o tráfico ilícito naquele bairro Vila Nova (fls. 6 e 7).

Tal informação aparenta ter sido confirmada pela própria mãe do acusado, Maria José Freitas de Souza, que asseverou textualmente que "sabe que seu filho Daniel Gil Vieira tem envolvimento com tráfico de drogas, inclusive já esteve internado na Febem por duas vezes por esse motivo; que já aconselhou seu filho a deixar essa vida, mas ele não a ouve; que seu filho recebeu nesta data drogas do "Bota", cujo nome é Renan, para vender no bairro Vila Nova; que também nessa data, presenciou os policiais abordarem seu filho na rua, em local próximo de sua residência e franqueou a entrada dos policiais civis na sua casa; que mostrou aos policiais o local situado no quintal onde acredita que seu filho estava guardando as drogas; que os policiais revistaram o local apontado pela depoente, tendo um dos policiais localizado uma sacola contendo drogas, que havia sido deixada no local por seu filho Daniel; que também mostrou aos policiais o local no interior do quarto de Daniel onde havia guardado a quantia de R\$ 150,00 que seu filho obteve com a venda da droga, e havia pedido para a depoente guardar; que neste ato reconhece sem sombra de dúvidas a foto de n.º 02, como sendo a foto de "Bota", cujo nome é Renan Rodrigues do Espírito Santo, indivíduo que estava fornecendo drogas para seu filho vender e que não tem envolvimento com as atividades de tráfico de seu filho". (fls. 7) grifei

E não se olvide ainda o histórico de outros 6 (seis) registros de antecedentes infracionais diversos apontados na certidão de fls. 34, assim como igualmente a apreensão incomum de um Rádio HT, com aparente confirmação do envolvimento mais denso com a traficância (v. auto de exibição e apreensão de fls. 16/17).

Logo, por tudo isso, nos exatos moldes indicados pela r. Decisão do C. STJ, consolido a reprimenda em 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no piso, que, nos termos do art. 59 do Código Penal, mostra-se "necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime".

O regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, considerando o montante aplicado (artigo 33, §2º, b do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar DANIEL GIL VIEIRA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal.

Ausentes os pressupostos objetivos é negado ao réu o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa (art. 44, I do Código Penal).

Nega-se o recurso em liberdade, pois respondeu preso ao processo e sua soltura agora, após ser condenado, constituiria verdadeiro contrassenso.

No mais, fica mantida a sentença tal como proferida.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Registro, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA